

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2022-특정-12

분야 이해충돌방지

제목 임차주택 운영 관련 이해충돌방지 제도 미흡

소관본부 □본부

소관부서 ◇부

내용

1. 업무개요

우리 회는 임직원의 주거안정을 목적으로 「주택관리규정」에 따라 주택을 임차하여 운영하고 있으며, 본부와 부산경남지역본부·제주지역본부·장수목장·원당목장·수도권 외 지사(이하 “지방사업장”이라 한다) 등으로 분리하여 총괄 관리부서와 관리자를 두며, 임차주택을 【표1】 과 같이 운영·관리하고 있다.

【표1】 지방사업장 임차주택 운영 현황 (2022. 7.31.기준)

(단위 : 개)

관리부서	운영 형태 (임차)			합계
	가족동반	단신 부임자	공실	
●부	21	34	2	57
ㄹ부	17	9	1	27
▣부	16	5	1	22
●부	5	2	-	7
●담당	1	3	-	4
계	60	53	4	117

2. 관계규정 및 판단기준

2022. 5.19. 시행된 「이해충돌방지법」은 공직자의 직무수행 관련 사적이익 추구를 금지함으로써 공직자의 직무수행 중 발생할 수 있는 이해충돌을 방지하여 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하기 위해 제정되었다. 「이해충돌방지법」 제4조에 따라 공직자는 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를 공정·청렴하게 수행해야 하고, 직무수행과 관련하여 공평무사하게 처신하고 직무관련자를 우대하거나 차별하여서는 아니 된다. 또한, 같은 법 제6조에 따르면 부동산을 직접 취급하는 공공기관의 공직자는 자신, 배우자, 공직자와 생계를 같이 하는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이 하는 경우를 포함한다.)이 소속 공공기관의 업무와 관련된 부동산을 보유하고 있거나 매수하는 경우 소속 기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하여야 한다. 다만, 우리 회는 같은 법 시행령에서 부동산을 직접적으로 취급하는 공공기관으로 지정되지는 않았다.

한편, 우리 회는 임직원이 준수해야 할 윤리적 가치판단 및 행위의 기준을 규정하는 「임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다)을 운영하고 있다. 「행동강령」 제4조에 따라 임직원은 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고, 직무를 공정하고 청렴하게 수행하여야 한다. 또한, 「행동강령」 제31조에 따라 임직원은 자신, 배우자, 직계존속·비속 또는 특수관계사업자가 임직원 자신의 직무관련자 또는 직무관련임직원과 금전 또는 부동산 등의 거래, 용역·공사의 계약 체결 등의 행위를 하는 것은 사전에 안 경우에는 안 날부터 14일 이내에 회장에게 서면으로 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

비록 우리 회가 「이해충돌방지법」 및 같은 법 시행령에 따라 부동산을 직접 취급하는 기관에는 해당하지 아니하나, 「이해충돌방지법」 제4조 및 제6조 등을 보다 적극적으로 해석하여 임직원 및 그 가족이 보유한 부동산이 임차사택으로 활용되는지 여부를 포함하여 임차사택 운영실태 적정성 전반에 관하여 점검하였다.

점검한 결과 임직원 및 그 가족이 보유한 부동산을 임차사택으로 활용하는 사례는 확인되지 않았다. 다만, 사택 및 숙소 운영에 관한 세부사항을 정하고 있는 「주택관리규정」에는 임직원 및 그 가족과의 부동산 등을 임대차계약을 제한하지 않고 있는바, 임직원 및 그 가족의 부동산 등을 임차사택으로 운영할 경우 임직원에게 대한 불공정한 특혜 제공 등 이해충돌 우려가 있고, 이로 인해 공공기관으로서의 신뢰가 낮아지는 위험을 배제할 수 없다.

따라서, 임직원 및 그 가족이 보유한 부동산 등은 우리 회 사택으로 운영할 수 없도록 제한하여 이해충돌 위험을 사전에 예방할 필요가 있다.

4. 관계자 의견 및 검토결과

사택 담당부서에서는 현재 사택 임대차 계약 시에 직원 본인 및 가족 명의의 소유 주택이 사택으로 사용하는 사례가 발생하지 않도록 주의를 기울이고 있고, 사례가 발생하고 있지 않으나 내부 통제를 강화하고 외부 오해 발생 가능성 사전 차단 필요성에는 공감하며 해당사항에 대해 관리, 감독을 강화하고 개선 하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

◆부는 임직원(자신, 배우자, 직계존속·비속 등) 소유의 부동산 등이 사택으로 임차되지 않도록 규정을 개정하고, 임차사택 계약시 임대인 서류(확인서) 징구 등 내부통제 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】

[별표] 지방 임차 사택 현황 (2022. 7.31.기준, 117개)

관리부서	지역명	성명	계약시작일	계약만료일	사택종류	임차금액(천원)	임대인
●부	원당		2022. 5. 6.	2024. 5. 5.	동거		
●부	원당		2016.10.17.	2022.10.16.	동거		
●부	원당		2017. 1.18.	2023. 1.17.	독신		
●부	원당		2015. 3.31.	2023. 3.31.	동거		
●부	원당		2020. 3.20.	2024. 3.19.	동거		
●부	원당		2018. 7. 6.	2024. 7.25.	독신		
●부	원당		2021. 1.15.	2023. 1.14.	동거		
●부	부산		2013.10. 4.	2023.10. 4.	동거		
●부	부산		2016.10.28.	2022.10.27.	동거		
●부	부산		2019.11.25.	2023.11.24.	동거		
●부	부산		2019.12.10.	2023.12. 9.	동거		
●부	부산		2020. 2.14.	2024. 2.13.	동거		
●부	부산		2022. 2.23.	2024. 2.22.	동거		
●부	부산		2022. 4.29.	2024. 4.28.	동거		
●부	부산		2020. 6.25.	2022. 6.24.	동거		
●부	부산		2020. 2.26.	2023. 2.25.	동거		
●부	부산		2021. 2. 5.	2023. 2. 4.	동거		
●부	부산		2021. 3.30.	2023. 3.29.	동거		
●부	부산		2021. 8. 7.	2023. 8. 6.	동거		
●부	부산		2021.11.30.	2023.11.29.	동거		
●부	부산		2021.12.10.	2023.12. 9.	동거		
●부	부산		2021.12.16.	2023.12.16.	동거		
●부	부산		2022. 1.27.	2024. 1.27.	동거		
●부	부산		2022. 2. 9.	2024. 2. 8.	동거		
●부	부산		2022. 1.24.	2024. 1.24.	동거		
●부	부산		2022. 2. 9.	2024. 2. 9.	동거		
●부	부산		2022. 1.28.	2024. 1.28.	동거		
●부	부산		2022. 2.17.	2024. 2.17.	동거		
●부	부산		2022. 7.28.	2024. 7.27.	동거		
●부	부산		2015.12. 2.	2023.12. 2.	독신		
●부	부산		2016. 1.15.	2022. 1.14.	독신		
●부	부산		2016. 1.28.	2022. 1.28.	독신		
●부	부산		2016. 2. 3.	2022. 2. 2.	독신		
●부	부산		2016. 3.10.	2022. 3. 9.	독신		
●부	부산		2016.11. 2.	2022.11. 1.	독신		
●부	부산		2016. 6. 2.	2022. 6. 1.	독신		
●부	부산		2016.12.16.	2022.12.15.	독신		
●부	부산		2017. 8.16.	2023. 8.15.	독신		
●부	부산		2016. 1. 7.	2022. 1. 6.	독신		
●부	부산		2018. 2.28.	2022. 2.27.	독신		
●부	부산		2018. 3. 2.	2022. 3. 1.	독신		
●부	부산		2018. 4.10.	2022. 4. 9.	독신		
●부	부산		2018. 4.12.	2022. 4.11.	독신		
●부	부산		2018. 6.29.	2022. 6.28.	독신		
●부	부산		2018. 6.29.	2022. 6.28.	독신		
●부	부산		2019. 3.18.	2023. 3.17.	독신		
●부	부산		2019. 3.18.	2023. 3.17.	독신		
●부	부산		2019. 3.20.	2023. 3.19.	독신		
●부	부산		2019. 6.27.	2023. 6.26.	독신		
●부	부산		2019. 7.17.	2023. 7.16.	독신		
●부	부산		2019. 7.19.	2023. 7.18.	독신		
●부	부산		2019. 8.16.	2023. 8.15.	독신		
●부	부산		2020. 1.19.	2022. 1.18.	독신		
●부	부산		2020. 2. 8.	2022. 2. 7.	독신		
●부	부산		2020. 5.21.	2024. 5.20.	독신		
●부	부산		2021. 2.23.	2023. 2.22.	독신		
●부	부산		2021. 2.19.	2023. 2.18.	독신		

관리부서	지역명		계약시작일	계약만료일	사택종류	임차금액(천원)	임대인
●부	부산		2021. 2.25.	2023. 2.24.	독신		
●부	부산		2021. 1.20.	2023. 1.19.	독신		
●부	부산		2021. 5. 7.	2023. 5. 6.	독신		
●부	부산		2021.12.30.	2023.12.30.	독신		
●부	부산		2022. 3.24.	2024. 3.24.	독신		
●부	부산		2022. 7.11.	2024. 7.10.	독신		
●부	부산		2022. 7.28.	2024. 7.28.	독신		
●담당	전주		2018. 4. 5.	2021. 4. 4.	동거		
●담당	전주		2020. 2.19.	2024. 2.18.	독신		
●담당	전주		2020. 5.15.	2024. 5.14.	독신		
●담당	전주		2020. 7.10.	2024. 7.9.	독신		
●부	제주		2016. 1.29.	2021. 1.12.	동거		
●부	제주		2022. 2.4.	2024. 2. 3.	동거		
●부	제주		2021. 6.11.	2023. 6.10.	동거		
●부	제주		2019. 8.26.	2023. 8.25.	동거		
●부	제주		2020. 1.10.	2024. 1. 9.	동거		
●부	제주		2019.12.20.	2023.12.19.	동거		
●부	제주		2016. 2.16.	2024. 2.15.	동거		
●부	제주		2019.10. 2.	2023.10. 1.	동거		
●부	제주		2021. 2. 5.	2023. 2. 4.	동거		
●부	제주		2021. 3.18.	2023. 3.17.	동거		
●부	제주		2021. 4. 1.	2023. 3.31.	동거		
●부	제주		2021. 4. 2.	2023. 4. 1.	동거		
●부	제주		2022. 2.10.	2024. 2. 9.	동거		
●부	제주		2022. 2.17.	2024. 2.16.	동거		
●부	제주		2022. 2.23.	2024. 2.22.	동거		
●부	제주		2022. 6.3.	2024. 6. 2.	동거		
●부	제주		2022. 6.16.	2024. 6.15.	동거		
●부	제주		2020. 5.20.	2024. 5.19.	독신		
●부	제주		2020. 6.10.	2024. 6. 9.	독신		
●부	제주		2019.12. 3.	2023.12. 2.	독신		
●부	제주		2019.11. 6.	2023.11. 5.	독신		
●부	제주		2019. 8.14.	2023. 8.13.	독신		
●부	제주		2019.10.31.	2023.10.30.	독신		
●부	제주		2019.11. 1.	2023.10.31.	독신		
●부	제주		2019.10.23.	2023.10.22.	독신		
●부	제주		2020.12.17.	2022.12.16.	독신		
●부	제주		2022. 4.29.	2024. 4.28.	독신		
●부	지사		2021. 1.20.	2023. 1.19.	동거		
●부	지사		2021. 2. 5.	2023. 2. 5.	독신		
●부	지사		2022. 1.20.	2024. 1.19.	동거		
●부	지사		2021. 2.25.	2023. 2. 5.	동거		
●부	지사		2022. 3.17.	2024. 3.16.	독신		
●부	지사		2021. 1.20.	2023. 1.19.	동거		
●부	지사		2021. 2.15.	2023. 3.30.	동거		
●부	지사		2021. 1.29.	2023. 1.28.	동거		
●부	지사		2021. 3.26.	2023. 3.25.	동거		
●부	지사		2021.10.29.	2023.10.29.	동거		
●부	지사		2020.10.28.	2022.10.27.	동거		
●부	지사		2021. 2.10.	2023. 2. 9.	독신		
●부	지사		2021. 9.17.	2023. 9.16.	동거		
●부	지사		2021. 7.30.	2023. 7.29.	독신		
●부	지사		2021. 4.20.	2023. 4.19.	동거		
●부	지사		2021.12.24.	2023.12.23.	동거		
●부	지사		2021. 6.18.	2023. 6.17.	동거		
●부	지사		2022. 1. 9.	2024. 1. 8.	독신		
●부	지사		2020.12.29.	2022.12.28.	동거		
●부	지사		2022. 1.10.	2024. 1. 9.	동거		
●부	지사		2022. 6.15.	2024. 6.14.	동거		
●부	지사		2021. 9. 2.	2023. 9. 1.	독신		